

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๕๙๗๖



คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียน
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาล.

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำวินิจฉัยอุทธรณ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัด โดยโรงพยาบาล แจ้งว่า บริษัท
ขออุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ลงวันที่
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) ได้พิจารณา
คำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีนี้ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างมีนัยสำคัญ จึงให้โรงพยาบาล ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
ตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ให้โรงพยาบาล แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย
อนึ่ง ในโอกาสต่อไป หากโรงพยาบาล มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อพัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ โรงพยาบาลฯ
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) แล้วแต่กรณี
โดยวิธีคัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๗/๒ พักพิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขอให้กำกับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติฯ โดยเคร่งครัดด้วย
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแพตริเชีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๙๙๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) ได้พิจารณา คำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า ผู้อุทธรณ์ได้ตรวจสอบเครื่องหมายฉลากเขียวอ้างถึงข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙ จากเว็บไซต์ <https://greenlabel.tei.or.th/> พบว่า มีเพียง ยี่ห้อเดียวเท่านั้น ที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว จึงเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ยี่ห้อ) ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ เป็นการกีดกันการแข่งขัน อีกทั้งคุณสมบัติเรื่องเครื่องหมายฉลากเขียว เป็นคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน

กรณีนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๓.๒ (๑) กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นคัดลอกและ/หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามข้อ ๔.๔ และตามเงื่อนไขในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ข้อ ๔ แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๔.๑๐ เงื่อนไขของสินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนั้น ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ยกสูง แบบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ โรงพยาบาล ประสงค์ต้องการซื้อรถยนต์ ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษ รับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีใช้มีเพียง บริษัท

บริษัทเดียวเท่านั้นที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว แต่ยังมีบริษัท

ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว ตามบัญชีรายการที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องหมายไว้ แม้ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า เป็นประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มิใช่ประเภทรถที่จัดซื้อ และการที่ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า เครื่องหมายฉลากเขียวเป็นคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การใช้งานนั้น ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากเครื่องหมายฉลากเขียว นอกจากเป็นตัวชี้วัดด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นเครื่องหมายที่แสดงความรับผิดชอบของผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ด้วยหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การใช้วัสดุ ระดับเสียง การปล่อยไอเสีย การทิ้งทำลาย ตลอดจนมีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง โรงพยาบาล มีความประสงค์ ใช้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๗/๒ พักใช้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๒๗/๕ และปฏิบัติตามนัย หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเตรียมความพร้อมการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการให้พัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินด้วยเครื่องหมายฉลากเขียว จึงเป็นคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานด้วย ผู้อุทธรณ์จึงยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ในร่างขอบเขตของงานฯ ข้อ ๔.๑๐ จึงตัดสิทธิ์ผู้อุทธรณ์ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากโรงพยาบาล ได้กำหนดเงื่อนไขใน TOR ข้อ ๔.๑๐ นั้น จากการตรวจสอบในฐานข้อมูล บัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษที่ <https://gp.pcd.go.th> พบว่ามีรถบรรทุกเพียง ๑ ยี่ห้อ คือ ยี่ห้อ ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม TOR ข้อ ๔.๑๐ สำหรับยี่ห้อ มีเครื่องหมายฉลากเขียว ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเท่านั้น กรณีดังกล่าวจึงเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้โรงพยาบาล ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อย่างถาวร และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฯ

ทั้งนี้ ให้โรงพยาบาล แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย

อนึ่ง ในโอกาสต่อไป หากโรงพยาบาล มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ โรงพยาบาลฯ จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) แล้วแต่กรณี โดยวิธีคัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๗/๒ พักติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติฯ โดยเคร่งครัดด้วย
